أفضل ويصح بلا صوم ومن نذر ان يعتكف صائما أو يصوم معتكفا أو باعتكاف أو يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا لزم الجمع كنذر صلاة بسورة معينة ويسن تشاغله بالقرب واجتناب مالا يعنيه

(كتاب الحج)

بفتح الحاء لا بكسرها في الاشهر (وهو واجب مع العمرة في العمر مرة) واحدة على الفور (وشرط الوجوب خمسة أشياء) وهي تنقسم الى ثلاثة أقسام قسم يشترط للوجوب والصحة وهو (الاسلام والعقل) وقسم يشترط للوجوب والاجزاء دون الصحة (و) هو (البلوغ وكمال الحرية) وقسم يشترط للوجوب دون الاجزاء وهو الاستطاعة وسيأتي بيانها ان شاء الله تعالى (لكن يصحان) أي الحج والعمرة (من الصغير والرقيق) وكذا المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه والمعلق عتقه على صفة (ولا يجزيان) أي حج الرقيق والصغير وعمرتهما (عن حجة الاسلام وعمرته فان بلغ الصغير) عاقلا (أو عتق الرقيق) كله (قبل الوقوف) بعرفة (أو بعده) أي عتق بعد الدفع من عرفة (فان عاد) الى عرفة (فوقف) وكان وقوفه الذي عاد اليه (في وقته اجزأه عن حجة الاسلام مالم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم وكذلك تجزئ العمرة ان بلغ أو عتق قبل طوافها) قال في شرح الاقناع أي الشروع فيه (الخامس) الذي هو شرط لوجوب الحج والعمرة دون الاجزاء (الاستطاعة) للآية ولا تبطل الاستطاعة بجنون فيحج عنه (وهي ملك زاد) يحتاجه في سفره (و) ملك وعائه وملك (راحلة) لركوبه بآلة لها (تصلح) الراحلة وآلتها (لمثله) ومحل من يشترط له الراحلة اذا كان في مسافة قصر عن مكة لا في دونها الا العاجز ولا يلزمه السعي حبوا ولو أمكنه وأما الزاد فيعتبر قربت المسافة أو بعدت مع الحاجة اليه (أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك) أي الزاد والراحلة من نقد أو عرض وانما تكون استطاعة (بشرط كونه) أي الزاد والراحلة الصالحان لمثله وآلتهما (فاضلا عما يحتاجه من كتب) فان استغنى باحدى نسختين من كتاب باع الاخرى (ومسكن) يصلح لمثله (وخادم) لانه من الحوائج الاصلية بدليل ان المفلس يقدم به على غرمائه (وان يكون فاضلا) أيضا (عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام) من أجور عقار أو ربح بضاعة أو من صناعة أو عطاء من ديوان ونحوها ولا يصير مستطيعا بما يبذل غيره له زادا وراحلة ولو كان أباه أو ابنه ومنها سعة وقت (فمن كملت له هذه الشروط) المذكورة (لزمه السعي فورا) فيأثم ان أخره بلا عذر وانما يلزمه السعي اذا كملت له الشروط (ان كان في الطريق أمن) ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه حسب ما جرت به العادة براكان أو بحرا ويشترط ان لا يكون في الطريق خفارة فان كانت يسيرة لزمه قاله الموفق والمجد ويشترط ان يوجد فيه العلف على المعتاد فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره (فان عجز عن السعي) من كملت له هذه الشروط المذكورة (لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه) كزمانة ونحوها (لزمه) فورا (ان يقيم نائبا حرا) ولو كان النائب (امرأة) عن رجل ولا كراهة (يحج ويعتمر عنه) ويكون ابتداء سير النائب (من بلده) أي بلد المستنيب أو من الموضع الذي أيسر فيه (ويجزئه) أي المستنيب (ذلك) أي الحج والعمرة (مالم يزل العذر قبل احرام نائبه) فانه لا يجزئه للقدرة على المبدل وهو حجة بنفسه قبل الشروع في البدل وهو حجة النائب وليس لمن يرجى زوال علته ان يستنيب فان فعل لم يجزه (فلو مات) من لزمه حج أو عمرة